



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/578/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד מפקח בכיר על רישום מקרקעין אורן
סילברמן

התובעים: 1. מוטי האוזר
2. קרן האוזר
ע"י ב"כ עוה"ד פז מוזר
מרחוב הנמל 40 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. חגית טוכמן ברטלר
ע"י ב"כ עוה"ד ישראל ליברובסקי
מרחוב אבן גבירול 76 תל אביב

2. שמואל ברטלר
מרחוב הסבוראים 7 תל אביב

פסק דין

מבוא

1. הצדדים הינם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב יהודה הנשיא 37 תל אביב. לדירות הצדדים קיר משותף.
2. במקור הוגשה התובענה כנגד הנתבעת 1 בלבד בבקשה לחייבה בתיקון נזקי הרטיבות הנובעים מדירתה.
3. הנתבעת 1 טענה כי היא בעלים של מחצית מהזכויות בדירה בלבד, הכחישה את קיומה של נזילה מדירתה וטענה כי אין כל קשר בין הנזילה בדירת התובעת לבין דירתה.
4. בסופן של בקשות ביניים שונות צורף הנתבע 2 כנתבע נוסף בהליך. גם בקשות לדחיית התביעה לאור מכירת הזכויות בדירת התובעים לצדדים שלישיים נדחו.
5. בכתב ההגנה מטעמו הסכים הנתבע 2 כי יש לחייב את הנתבעת 1 בביצוע התיקונים בדירה שכן היא המחזיקה הבלעדית בה מכוח הסכם גירושין בין הנתבעים.
6. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות נקבע בתיק בגמר דיון מקדמי מיום 01.03.16 להגשת ראיות הצדדים.
7. לאור עמדת הנתבע 2 בדיון האמור והסכמתו, גם בכתב ההגנה, למתן הסעד המהותי המבוקש בתובענה ניתנה לו הזכות לבחור שלא להגיש תצהירים ולהתייצב לדיונים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/578/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. מטעם התובעים הוגש תצהיר התובע אליו צורפה חוות דעת אינפרטק בע"מ.

9. מטעם הנתבעת הוגש תצהיר חתום על ידה.

10. בדיון מיום 20.12.16 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה תבוצע בדיקת רמת לחות במצע החול שמתחת לאריחים בסמוך לקיר המשותף בדירת הנתבעת ולאחר הגשת תוצאות הבדיקה וסיכומי הצדדים אפסוק בתובענה.

11. יוער כי בין לבין הוגשו עוד מטעם שני הצדדים בקשות שונות בנוגע להליך – בקשת חוזרת למחיקת התביעה מטעם הנתבעת, בקשת לתיקון כתב תביעה מטעם התובעים, בקשות בנוגע לתיאום מועדי ביקור וכיוצ"ב.

סיכומי התובעים

12. בהתאם לבדיקה שבוצעה בדירת הנתבעת קיימת תכולת רטיבות בשיעור של 11.9%. מדובר ברמה גבוהה וחריגה של רטיבות ובהתאם יש לחייב את הנתבעת בתיקון הרטיבות בדירתה. לאור העובדה כי הנתבעת נקטה בהליכים כנגד מבטחת דירתה בגין נזקים עקב רטיבויות בדירה הרי שיש להחיל לגביה טענה בדבר השתק שיפוטי ואף לקבוע כי ניהול ההליך על ידה היה נגוע בחוסר תום לב. במקום לטפל בליקוי בדירתה בחרה הנתבעת להתעלל בתובעים ובהתאם יש לחייבה לבצע את התיקונים בדירתה וכן לחייבה בהוצאות ניהול ההליך.

סיכומי הנתבעת

13. מן הראיות בהליך זה ברור כי אין כל נזילה פעילה בדירת הנתבעת. הגשת התביעה על ידי הנתבעת אין בה, כשלעצמה, לבסס טענה כלשהי, שהרי אפשר וטענת הנתבעת כאן, התובעת בהליך האחר, תדחה שם. התובעים לא הוכיחו כי ישנה חדירת מים מדירת הנתבעת אל דירתם. התובעים מסרו את דירתם לרוכשים – משפחת אלוש, אשר משפצים לחלוטין את דירתם ובהתאם אין כל נזק. לדירת התובעים נגרם נזק רטיבות מדירה בקומה העליונה. התובעים גם לא הגישו צילומים המתעדים את המצב העדכני של הקירות ולא בכדי, שכן אין עוד כל נזילה או נזק. פסק הדין, אם יינתן, צריך לחול גם על הנתבע 2. הנתבעת מצויה בין חברת הביטוח, שמסרבת לתקן ליקויים בדירתה, לבין טענות התובעים בגין נזקים שאינם קשורים כלל בדירתה. דווקא התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובחוסר סמכות לאור מכירת זכויות התובעים. בהתאם יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בתשלום הוצאות הנתבעת.

דיון והכרעה

14. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים והראיות שהוגשו בהליך זה אני מוצא לנכון לקבל את התביעה ואלו הם נימוקיי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/578/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. ראשית, בהליך זה הוגשה חוות דעת מומחה אחת בלבד מטעם התובעים. אומנם, מחוות דעת זו עולה כי לאור בדיקות הצפה ולחץ הרי שצנרת אספקת המים וצנרת הדלוחין בדירת הנתבעים תקינות (סעיף 2.2.2.א). אולם, חוות הדעת איתרה כשלים במקומות פרטניים בדירה – בצנרת אספקת מים בכניסה הראשית, באיטום משטח שיש במטבח, נזילה בחיבור צינור 4 צול לאסלה ובאיטום לקוי באמבטיה (סעיף 2.1.1 לחוות הדעת). המומחה גם קובע כי מדובר כשלים ורטיבות אשר משפיעים על דירת התובעים (סעיף 2.1) וכי כל עוד לא יבוצעו התיקונים הרי שכל תיקון בדירת התובעים לא ייתן מענה (סעיף 2.2.2.ג).

קביעות אלו נותרו מסקנות עובדתיות מקצועיות יחידות בהליך שעה שהנתבעת לא הגישה כל חוות דעת נגדית.

16. שנית, הנתבעת אישרה, למעשה, את קיומם של הליקויים האמורים בעצם ביצוע התיקונים על ידה כמפורט בתצהירה (סעיפים 16 ו-17).

17. שלישית, בבדיקת תכולת הרטיבות ברצפת דירת התובעת בסמוך לקיר המשותף מלמדת על קיומה של רטיבות משמעותית בשיעור של 11.9%. מדובר בשיעור תכולת רטיבות כמעט כפול מזה המותר על פי התקן. גם המומחה מטעם התובעים מאשר בבדיקותיו קיומה של רטיבות כלואה מתחת לרצפות דירת הנתבעת ואף קובע כי בהתאם לרמת הרטיבות שתגלה בבדיקה יש לקבוע "אם לבצע הרמת ריצוף והחלפת החול/או לבצע ייבוש ע"י מכשירי ייבוש וסופגי לחות ע"י הרמת אריחים בודדים בלבד" (סעיף 2.2.2.ב). בהתאם, גם רטיבות כלואה, ודאי בהיקף המשמעותי כפי שקיים כאן, הינה בגדר "נזילה" אשר מחייבת תיקון. בנסיבות האמורות ולאור קביעות המומחה ובדיקת תכולת הרטיבות הרי שממילא תיקון זה מחייבים הנתבעים לבצע בדירתם בהתאם להוראות סעיף 3(ב) לתקנון המצוי.

18. רביעית, הטענות בנוגע לקיומה של רטיבות מדירה אחרת אין בהן להעלות או להוריד מחבות הנתבעים בהליך דנן – לבד מכך שמדובר, על פני הדברים, ברטיבות חדשה (שאותרה רק במהלך ביצוע עבודות שיפוץ בדירת התובעים), הרי שהוכחה באופן חד וברור קיומה של רטיבות כלואה ברצפה אשר מחייבת טיפול ותיקון כאמור, גם על פי חוות דעת המומחה.

19. חמישית, גם טענת הנתבעת דנן, במסגרת ההליך שהגישה כנגד חברת הביטוח בבית משפט השלום (59426-05-16), יש בה לבסס את קבלת התביעה דנן – בכתב התביעה באותו הליך טוענת הנתבעת עצמה בדבר קיומה של נזילה מדירתה "סמוך לדלת הכניסה לדירה" (סעיף 5 לכתב התביעה אשר נתמך גם בדיעת בא כוחה על פי ניסוח הסעיף) ובהמשך "דא עקא שכתוצאה מהנזילה נספגו מים רבים מתחת לריצוף והנתבעת 1 (חברת הביטוח, א.ס.) לא נתנה משום מה הוראה לבעלי המקצוע לבצע יבוש מלא של החול" (סעיף 9). בהמשך עוד נטען כי רטיבות זו החלטה "להתפשט בדירה מתחת לריצוף, טיפסה לקירות והרסה את כל חלקם התחתון של ארונות המטבח" (סעיף 10). לא זו אף זו – טענת הנתבעת באותו הליך, נתמכת בחוות דעת שמאי, היא כי יש להחליף את מצע החול והריצוף בדירה בשל תכולת הרטיבות הגבוהה שאותרה (סעיפים 12 ו-13). אף אם לא יתקבלו טענותיה המשפטיות של הנתבעת במסגרת ההליך האמור הרי שטענותיה העובדתיות, המגובות גם בחוות דעת שמאית (שלא הוגשה על ידה במסגרת ההליך דנן וגם לא כל חוות דעת מקצועית אחרת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו**

מס' תיק: 5/578/2015

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כאמור), תומכות לחלוטין בטענות התובעים בהליך זה ובקביעות המקצועיות של המומחה מטעמם.

20. ויודגש, אף שטרם הוכרע ההליך בבית משפט השלום הרי שעצם העלאת טענות עובדתיות הפוכות מטעמה במסגרת הליך זה, והתכחשותה לקיומה של רטיבות כלואה בדירתה, לרבות במסגרת סיכומיה, בהם אין כל התייחסות לעובדה המוכחת בבדיקה אובייקטיבית בדבר קיומה של רטיבות כלואה כאמור, יש בהן משום התנהלות בחוסר תום לב במסגרת ההליך השיפוטי (ר' בעניין זה ברע"א 4224/04 בית ששון בע"מ נ' שיכון והשקעות בע"מ פד"י נט(6) 625 ובפרט עמדתו של כבוד השופט רובינשטיין בעמוד 367-368).

21. שישית, אין בידי לקבל את טענת התובעת בדבר העדרה של עילת תביעה בידי התובעים דנן – די בעובדה כי מכירת הדירה (וודאי מסירת החזקה בדירה) בוצעו לאחר הגשת התביעה כדי להצדיק קיומה של עילת תביעה בידם של התובעים במועד הגשת התביעה, הוא המועד הקובע, ואף זמן רב לאחר מכן (ר' עמוד 4 שורה 9 לפרוטוקול בדבר מועד מסירת החזקה בפועל). אין במכירת הדירה על ידי התובעים כדי לשלול את זכותם להמשיך בניהול ההליך וממילא גם הוכח כי הרוכשים סמכו ידם על תובענה זו (ר' בקשה מיום 06.02.17 ויפוי הכוח שצורף לה).

22. בטרם נחתום פסק דין זה בנוגע לחיובים המהותיים הנדרשים הרי שנכון יהיה להבהיר, כפי שגם טענה הנתבעת, כי החיוב בנסיבות דנן צריך לחול על הנתבעים ביחד ולחוד.

23. אין מחלוקת כי הנתבעים רשומים יחדיו כבעלי הזכויות המהותיים בדירה (מוטבי הערת אזהרה עוד משנת 2010). הנתבע הסכים למתן הסעדים המבוקשים במסגרת ההליך ובחר שלא להתייצב לדיונים ולא להגיש ראיות כפי שניתנה לו הזכות לעשות כן בהחלטתי מיום 01.03.16. בכך הוא הביע, שוב, את עמדתו בדבר הסכמתו למתן הסעדים המבוקשים.

24. ויודגש, מערכת היחסים שבין הנתבעים איננה מעניינם של התובעים ולא בסמכותה של ערכאה זו. ככל שבניהם מחלוקת בדבר האחריות של מי מהם לשאת בעלות העבודות או החיובים שיקבעו בהליך זה הרי שעליו לנקוט בהליך המתאים כנגד שותפו בפני הערכאה המוסמכת.

סיכום

25. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:

26. לאחר שהנתבעת ביצעה את התיקונים המפורטים בחוות דעת התובעים כל שנותר הוא לחייב את הנתבעים, ביחד ולחוד, לבצע בדירתם עבודות להחלפת מצע החול הרטוב בכל האזור הסמוך לקיר הגובל בדירת התובעים.

העבודות יבוצעו ויושלמו על ידי הנתבעים בתוך 60 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/578/2015

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27. לאור העובדה כי בדירת התובעים מבוצעות עבודות שיפוץ משמעותיות כפי שתועדו בתמונות שצורפו לסיכומי הנתבעת ולאור העובדה כי הדירה נמכרה על ידי התובעים במצבה "כפי שהוא" ("as-is"), אינני מוצא מקום לחייב את הנתבעת בביצוע תיקון כלשהו בדירת התובעים. מוצדק להכריע כאמור גם לאור העובדה כי התובעים בחרו שלא לצרף תמונות עדכניות של מצב הקיר על אף זכותם לעשות כן במפורש על פי הסכמת הצדדים והחלטתי מיום 20.12.16.

28. סיכום ההלכה בנוגע לפסיקת הוצאות הוא כי "באין נסיבות מיוחדות, המצדיקות לשלול מבעל-דין שזכה את הוצאותיו, יהא אותו בעל-דין זכאי לפסיקת הוצאות. אופן ניהול הדיון על-ידי בעלי הדיון, הוא אחד השיקולים שניתן להביא בחשבון בעת הטלת ההוצאות העובדה בלבד, כי בעל-דין פעל בתום-לב, כטענתו, אין בה כדי לפטור אותו מהוצאות הנפסקות למי שמפסיד בדינו. בעל-דין שזכה בדין זכאי, כי שכרו לא ייצא בהפסדו וממילא זכאי הוא להוצאותיו" (א. גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה חמישית, תשנ"ט) בעמ' 533).

29. סופו של יום בדירת הנתבעים התגלו מוקדי רטיבות שתוקנו לאחר הגשת התביעה וכן התגלתה רטיבות כלואה משמעותית אשר טרם תוקנה. בנסיבות אלו זכאים התובעים להחזר הוצאותיהם בהליך.

30. בקביעת שיעור החזר ההוצאות יש להתחשב באשר נערך בפועל - התנהלו שני דיונים, הוגשו תצהירים וחוות דעת מטעם התובעים וכן סיכומים בכתב. בנוסף נוהלו מספר לא קטן של הליכי ביניים. יש גם להתחשב בהתנהלות הדיונית של הצדדים אשר הביאה להתארכות משמעותית של ההליכים, לרבות, התכחשותה של הנתבעת לקיומה של רטיבות כלואה, על אף טענותיה וחוות דעת מקצועית עליה הסתמכה במסגרת ההליך המקביל כאמור. מאידך, נכון לזכור כי בסופו של יום הגיעו הצדדים להסכמה דיונית אשר ייתרה את הצורך בשמיעת הראיות ואת הסכמתו של הנתבע, מלכתחילה, למתן הסעד המבוקש.

31. בהתחשב בכל האמור אני מחייב את הנתבעת 1 להשיב לתובעים את עלות חוות דעת המומחה מטעמם בסך של 3,510 ₪ וכן את אגרת התביעה בסך של 655 ₪. בנוסף תשלם הנתבעת 1 לתובעים סך של 2,000 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד. הסכומים האמורים ישולמו בתוך 30 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

32. אינני מוצא מקום לחייב את הנתבע 2 בתשלום הוצאות ניהול ההליך לאור כתב ההגנה מטעמו ועמדתי בדיון מיום 01.03.16.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום ג' ניסן תשע"ז, 30 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח בכיר על רישום מקרקעין
ירושלים